



KERTAS KONSEP

CADANGAN ARAHAN AMALAN TAHUN 2024 MEMINDA ARAHAN AMALAN NO. 8 TAHUN 2020 PERMOHONAN UNTUK PEREMPUAN BERKAHWIN YANG MANA PERKAHWINAN IBU BAPANYA TIDAK DIDAFTARKAN DI MALAYSIA

1. PENDAHULUAN.

Kertas ini dikemukakan sebagai asas perbincangan untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahkan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) bagi meminda dan menambahbaik Arahkan Amalan No. 8 Tahun 2020: Permohonan untuk perempuan berkahwin yang mana perkahwinan ibu bapanya tidak didaftarkan di Malaysia.

2. LATAR BELAKANG.

1. Arahkan Amalan No.8 Tahun 2020 ini telah berkuatkuasa dan digunapakai di Mahkamah Syariah Negeri-negeri. Namun demikian terdapat beberapa isu berbangkit dalam pelaksanaan arahan amalan ini.

2. Arahkan Amalan No. 8 Tahun 2020 memperuntukkan:

“2. Bagi menentukan pendaftaran kes yang sesuai dalam isu yang berkaitan dengan penentuan wali bagi perempuan berkenaan, keadaan berikut bolehlah dijadikan panduan:

- i. Sekiranya ibu bapa pemohon atau salah seorang daripadanya masih hidup dan boleh hadir ke mahkamah, ibu bapa atau salah seorang daripadanya hendaklah terlebih dahulu memfailkan permohonan pengesahan pernikahan mereka; atau
 - ii. Sekiranya ibu bapa pemohon telah meninggal dunia, pemohon hendaklah memfailkan permohonan pengesahan nasab.
3. Namun demikian, terdapat situasi yang mana kedua ibu bapa atau salah seorangnya masih hidup dan boleh hadir ke Mahkamah, tetapi enggan atau tidak dapat memberikan kerjasama kepada Pemohon atau Mahkamah untuk hadir memfailkan permohonan pengesahan nikah.
4. Terdapat juga situasi yang mana, pernikahan ibu bapa pemohon telah didaftarkan, tetapi Pendaftar Nikah Cerai dan Ruju' mendapati bahawa pemohon lahir kurang 6 bulan 2 lahzoh dari tarikh perkahwinan ibu bapanya atau mendapati pernikahan ibu bapa pemohon diragui keesahannya. Berikutan itu, pemohon telah dirujuk kepada Mahkamah Syariah untuk penentuan wali pemohon
5. Dalam situasi-situasi seperti ini, Pendaftar Mahkamah Syariah mempunyai kesulitan untuk menentukan jenis kes yang perlu difailkan oleh pemohon, sama ada membenarkan Pemohon memfailkan permohonan wali hakim terus atau Pemohon membuat permohonan pengesahan nikah bagi pihak ibu bapanya atau Pemohon memfailkan permohonan pengesahan nasab. Ini kerana Perenggan 2 Arahkan Amalan No. 8 Tahun 2020 tidak memperuntukkan dengan nyata tindakan yang boleh dibenarkan dalam situasi-situasi kes seperti itu. Pemfailan tuntutan pengesahan nasab hanya dibenarkan dalam situasi ibu dan bapa pemohon telah meninggal dunia sahaja.
6. Selain daripada contoh situasi yang dinyatakan tersebut, terdapat lagi beberapa situasi lain yang berbangkit di bahagian pendaftaran Mahkamah berikutan daripada Arahkan Amalan No. 8 Tahun 2020 tidak memperincikan situasi tindakan yang perlu dibuat sekiranya berlaku keadaan-keadaan seperti di atas. Ini menyebabkan dalam situasi tertentu arahan amalan sedia ada tidak dapat dipatuhi dan Pendaftar Mahkamah Syariah dan terpaksa membenarkan pemfailan kes berdasarkan budibicaranya sendiri

serta ada ketikanya kelihatan seperti berlaku bercanggahan dengan arahan amalan tersebut.

3. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN

1. Permohonan kebenaran berkahwin akan bermula di Pejabat Agama Islam Daerah di mana tempat pemohon bermastautin sebagaimana kehendak subseksyen 16(1) Enakmen undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor 2003) [selepas ini disebut sebagai EUUKIS 2003]:

(1) Apabila dikehendaki untuk mengakadnikahkan sesuatu perkahwinan dalam Negeri Selangor tiap-tiap satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu hendaklah memohon dalam borang yang ditetapkan untuk kebenaran berkahwin kepada Pendaftar bagi kariah masjid di mana pihak perempuan itu bermastautin.

2. Apabila Pendaftar Nikah Cerai dan Ruju' Pejabat Agama Islam Daerah [selepas ini disebut sebagai Pendaftar NCR] menerima permohonan, Pendaftar hendaklah menyemak dan berpuas hati tentang sahnya perkahwinan yang dicadangkan itu boleh mengeluarkan kebenaran berkahwin di bawah seksyen 17 EUUKIS 2003. Seksyen 17 EUUKIS 2003 memperuntukkan:

Tertakluk kepada seksyen 18, Pendaftar, apabila berpuashati tentang kebenaran perkara-perkara yang disebut dalam permohonan itu, tentang sahnya perkahwinan yang dicadangkan itu, dan, jika pihak lelaki itu sudah berkahwin, bahawa kebenaran yang dikehendaki oleh seksyen 23 telah diberi, hendaklah, pada bila-bila masa selepas permohonan itu dan setelah dibayar fi yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk berkahwin dalam borang yang ditetapkan.

3. Sebelum mengeluarkan kebenaran berkahwin di bawah seksyen 17 EUUKIS 2003 tersebut, antara perkara yang perlu diberikan pertimbangan oleh Pendaftar NCR ialah perkara berkenaan keesahan wali pemohon. Sekiranya Pendaftar NCR mendapati perkahwinan ibu bapa pemohon belum didaftarkan di mana-mana negeri di Malaysia dan perkahwinan tersebut adalah berlawanan dengan undang-undang atau Pendaftar NCR meragui keesahan pernikahan ibu bapa pemohon, maka Pendaftar NCR tidak

dapat menentukan keesahan wali pemohon. Kebiasaanya dalam situasi tersebut, Pendaftar NCR akan mengeluarkan suatu surat iringan kepada pemohon untuk memfailkan permohonan wali raja/hakim di Mahkamah Syariah sebagaimana kehendak seksyen 18 EUUKIS 2003.

4. Seksyen 18 EUUKIS 2003 memperuntukkan seperti berikut:

(1) Dalam mana-mana kes berikut, iaitu—

(a) jika salah satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu adalah di bawah umur yang dinyatakan dalam seksyen 8;

(b) jika pihak perempuan adalah seorang janda yang tersabit oleh subseksyen 14(3); atau

(c) jika pihak perempuan tidak mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syarak,

maka Pendaftar hendaklah, sebagai ganti bertindak di bawah seksyen 17, merujuk permohonan itu kepada Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat perempuan itu bermastautin.

(2) Hakim Syarie, apabila berpuas hati tentang kebenaran perkara-perkara yang disebut dalam permohonan itu dan tentang sahnyanya perkahwinan yang dicadangkan itu dan bahawa kes itu adalah kes yang mewajarkan pemberian kebenaran bagi maksud-maksud seksyen 8, atau kebenaran bagi maksud- maksud subseksyen 14(3), atau persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakadnikahkan oleh wali raja bagi maksud-maksud perenggan 13(b), mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah, pada bila-bila masa selepas permohonan itu dirujukkan kepadanya dan setelah dibayar fi yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk berkahwin dalam borang yang ditetapkan.

5. Permohonan kebenaran untuk berkahwin ke Mahkamah Syariah hanya terpakai apabila pemohon adalah seorang kanak-kanak di bawah umur 18 tahun atau perempuan yang diceraikan tanpa iddah atau tiada wali nasab, wali ghaib atau wali enggan, sebagaimana peruntukan seksyen 18 EUUKIS 2003 tersebut. Namun demikian, penentuan sama ada pemohon mempunyai wali nasab atau tidak, tertakluk kepada keesahan pernikahan ibu bapa pemohon. Apabila melibatkan pernikahan ibu bapa pemohon tidak didaftarkan di Malaysia dan pernikahan tersebut adalah berlawanan

dengan undang-undang, maka pernikahan tersebut boleh didaftarkan tertakluk kepada perintah Mahkamah sebagaimana kehendak subseksyen 12(2) EUUKIS 2003:

(2) Walau apa pun subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan subseksyen 40 (2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana- mana peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syarak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah daripada Mahkamah.

6. Selain itu terdapat juga situasi yang mana ibu bapa pemohon adalah pada asalnya bukan warganegara Malaysia dan telah berkahwin menurut undang-undang dan didaftarkan menurut undang-undang negara asalnya. Perkahwinan tersebut juga adalah suatu perkahwinan yang tidak didaftarkan di Malaysia walaupun pada masa permohonan dibuat, ibu bapa pemohon telah tinggal dan bermastautin di Malaysia. Namun demikian, perkahwinan tersebut boleh diberikan pengiktirafan sebagai suatu perkahwinan yang sah bagi maksud EUUKIS 2003 sebagaimana peruntukan seksyen 109 EUUKIS 2003:

Sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Selangor, lain daripada perkahwinan yang diakadnikahkan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di bawah seksyen 24 hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini jika—

(a) perkahwinan itu telah dilakukan mengikut cara yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang tempat di mana ia telah dilakukan;

(b) tiap-tiap satu pihak itu ada mempunyai, pada masa perkahwinannya itu, keupayaan berkahwin di bawah undang-undang tempat bermastautinnya; dan

(c) jika salah satu pihak itu adalah seorang pemastautin di Negeri Selangor, kedua-dua pihak ada mempunyai keupayaan berkahwin mengikut Enakmen ini.

7. Begitu juga bagi suatu perkahwinan warganegara asing di pejabat Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul negara asing sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 110 EUUKIS 2003 seperti berikut:

“Sesuat u perkahwinan orang Islam yang bukan warganegara Malaysia yang dilakukan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul negara asing di Negeri Selangor hendaklah diiktirafkan sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini jika—

- (a) perkahwinan itu telah dilakukan mengikut cara yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang negara Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul itu, atau mengikut cara yang dibenarkan di bawah Enakmen ini;*
- (b) tiap-tiap satu pihak itu ada mempunyai, pada masa perkahwinannya itu, keupayaan berkahwin di bawah undang-undang tempat bermastautinnya; dan*
- (c) jika salah satu pihak itu adalah seorang pemastautin di Negeri Selangor, kedua- dua pihak ada mempunyai keupayaan berkahwin mengikut Enakmen ini.”*

8. Berdasarkan kepada peruntukan seksyen 109 dan 110 EUUKIS 2003 tersebut, pernikahan ibu bapa pemohon yang tidak didaftarkan di Malaysia tidak termasuk di bawah subseksyen 12(2) EUUKIS 2003 dan tidak perlu didaftarkan di Malaysia. Situasi ini juga tidak dinyatakan dengan jelas dalam Arahan Amalan tersebut yang menyebabkan timbulnya kekeliruan sama ada pemohon perlu dirujuk kepada Mahkamah bagi maksud pemakaian Arahan Amalan tersebut atau tidak. Berdasarkan kepada peruntukan seksyen 109 dan 110 EUUKIS 2003 tersebut, pernikahan ibu bapa pemohon tidak perlu didaftarkan di Malaysia dan Pendaftar NCR boleh memproses permohonan perkahwinan pemohon sekiranya berpuas hati dengan pernikahan ibu bapa pemohon.
9. Terdapat juga situasi, ibu bapa pemohon adalah warganegara Malaysia dan terikat dengan undang-undang Malaysia semasa pernikahannya dan telah bernikah berlawanan dengan kehendak undang-undang serta belum mendaftarkan pernikahannya, tetapi telah enggan dan / atau tidak berkeupayaan untuk memfailkan permohonan pengesahan nikah di Mahkamah Syariah sebagaimana kehendak Arahan Amalan tersebut.
10. Subseksyen 19(2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*selepas ini disebut sebagai ETMMS 2003*] memperuntukkan:

(2) Tiada seorang pun boleh dijadikan plaintif tanpa persetujuannya atau, jika dia orang tak berkeupayaan, tanpa persetujuan wakilnya yang hendaklah ditandakan secara bertulis atau mengikut apa-apa cara lain yang dibenarkan.

11. Berdasarkan kepada peruntukan tersebut, ibu bapa atau salah seorang daripadanya tidak boleh dipaksa menjadi pemohon bagi kes pengesahan nikah mereka. Namun demikian, Arahan Amalan tersebut tidak memberikan perincian berhubung situasi tersebut, sama ada pemohon (anak) boleh membuat permohonan pengesahan nikah bagi ibu bapanya atau hendaklah memfailkan permohonan pengesahan nasab atau boleh meneruskan kes permohonan wali raja/hakim. Bagi menyelesaikan permasalahan tersebut, sewajarnya pemohon (anak) boleh membuat permohonan pengesahan nikah ibu bapanya dan / atau pengesahan nasab tertakluk kepada fakta kes pihak-pihak.
12. Terdapat juga situasi yang mana perkahwinan ibu bapa pemohon telah didaftarkan di Malaysia atau berkahwin di bawah peruntukan seksyen 24 EUUKIS 2003 atau perkahwinan bukan warganegara yang didaftarkan di luar negara, tetapi Pendaftar NCR meragui keesahan pernikahan tersebut atas apa-apa sebab. Sebagai contoh, terdapat kes yang mana pernikahan dilaksanakan menurut undang-undang tetapi kemudiannya Pendaftar mendapati wali aqrab lain yang masih hidup yang sepatutnya mewalikan pernikahan tersebut. Dalam situasi seperti ini, Pendaftar NCR juga akan mengarahkan pemohon merujuk isu pernikahan tersebut kepada Mahkamah Syariah untuk pengesahan atau faraq nikah. Situasi ini juga tidak dijelaskan melalui arahan amalan sedia ada dan dicadangkan untuk dimasukkan melalui cadangan pindaan ini.
13. Selain itu, terdapat juga isu yang mana perkahwinan ibu bapa pemohon telah didaftarkan di Malaysia, tetapi Pendaftar NCR mendapati pemohon lahir kurang daripada tempoh 6 bulan 2 *lahzoh* daripada tarikh perkahwinan ibu bapanya. Dalam situasi seperti ini, kebiasaannya Pendaftar NCR mengarahkan pemohon merujuk kepada Mahkamah Syariah bagi mendapatkan kebenaran berkahwin dengan menggunakan wali raja/hakim. Permasalahan seperti situasi ini juga tidak dijelaskan oleh Arahan Amalan tersebut, yang mana adakah pemohon dikehendaki membuat permohonan wali raja/hakim terus atau hendaklah terlebih dahulu membuat permohonan pengesahan nasa

14. Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor melalui fatwa yang diwartakan pada 28 April 2005 menyatakan:

**GARIS PANDUAN MENGENAI ANAK TAK SAH TARAF
MENURUT HUKUM SYARA'**

Sighah berkaitan anak tak sah taraf menurut hukum syara' ialah:

- (1) *Anak yang dilahirkan tanpa nikah sama ada hasil daripada zina, rogol atau melalui cara saintifik yang bertentangan dengan hukum syara'.*
- (2) *Anak yang dilahirkan kurang daripada 6 bulan 2 lahzah qamariah dari waktu "Imkan ad Dukhul" dan bukan hasil daripada persetubuhan syubhat.*
- (3) *Anak yang dilahirkan lebih daripada 6 bulan 2 lahzah qamariah dari waktu "Imkan ad Dukhul" selepas akad yang sah dan ada bukti dari segi syara' bahawa anak tersebut ialah anak tanpa nikah melalui iqrar (pengakuan) mereka yang berkenaan (suami dan isteri tersebut atau salah seorang daripadanya), atau 4 orang saksi yang memenuhi syarat-syarat mengikut hukum syara'.¹*

15. Berdasarkan kepada fatwa tersebut, anak yang lahir kurang daripada 6 bulan 2 lahzah dari tarikh perkahwinan ibu bapanya dan bukan dari persetubuhan syubhah adalah anak tidak sah taraf. Sabitan boleh dibuat melalui dokumen dan iqrar tanpa melalui proses perbicaraan. Oleh yang demikian, wajar dilaksanakan di dalam kes permohonan wali hakim/raja sahaja.

16. Namun demikian, sekiranya ada dakwaan wujudnya pernikahan yang lain sebelum tarikh pernikahan didaftarkan atau anak dilahirkan daripada persetubuhan syubhah, maka isu tersebut tidak boleh didengar di dalam kes permohonan wali hakim/raja, tetapi pemohon atau ibu bapanya atau salah seorang daripadanya boleh membuat permohonan pengesahan nikah atau pengesahan nasab mengikut kesesuaian fakta kes pihak-pihak.

17. Situasi-situasi yang dinyatakan semuanya adalah berkait rapat dengan isu-isu yang berbangkit daripada permohonan perempuan untuk berkahwin yang mana di luar daripada bidangkuasa Pendaftar NCR. Arahan Amalan No. 8 Tahun 2020 yang sedia ada tidak menjelaskan dengan terperinci situasi-situasi tersebut sehingga menimbulkan kesukaran di bahagian perkhidmatan kaunter pendaftaran untuk menerima pendaftaran kes yang sesuai dan memenuhi kehendak undang-undang.

4. SYOR DAN CADANGAN

1. Berdasarkan kepada latar belakang dan asas pertimbangan di atas, adalah dicadangkan agar suatu arahan amalan diwujudkan bagi meminda dan menambahbaik Arahan Amalan No. 8 Tahun 2020: Permohonan untuk perempuan berkahwin yang mana perkahwinan ibu bapanya tidak didaftarkan di Malaysia.
2. Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan JKSM adalah disyorkan untuk mempertimbang dan meluluskan cadangan terhadap pewujudan Arahan Amalan tersebut.

Disediakan oleh:

Jabatan Kehakiman Syariah Selangor.



جائزہ کا کیم شریعہ مالیشیا

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
MALAYSIA

Blok C, Kompleks Islam Putrajaya,
No. 20, Jalan Tunku Abdul Rahman,
Persint 3 62100 PUTRAJAYA

Tel :603-88709200 / 9201

Faks : 603-8870 9500

Portal Rasmi : www.iksm.gov.my

Ruj.Kami:

Takwim :

Tarikh :

YAA Ketua-Ketua Hakim Syarie,

Mahkamah-Mahkamah Syariah Negeri-negeri.

ARAHAN AMALAN NOTahun 2024

**GARIS PANDUAN PERMOHONAN BAGI PEREMPUAN UNTUK
BERKAHWIN YANG MANA PERKAHWINAN IBU BAPANYA TIDAK
DIDAFTARKAN DI MALAYSIA ATAU DIRAGUI KEESAHANNYA ATAU
PEMOHON LAHIR KURANG ENAM BULAN DUA LAHZOH DARI TARIKH
PERKAHWINAN IBU BAPANYA**

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahkan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil..... pada di. dan

keputusan Mesyuarat Ketua-ketua Hakim Syarie kali ke pada di telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung Garis Panduan Permohonan Bagi Perempuan Untuk Berkahwin Yang Mana Perkahwinan Ibu Bapanya Tidak Didaftarkan Di Malaysia Atau Diragui Keesahannya Atau Pemohon Lahir Kurang Enam Bulan Dua *Lahzoh* Dari Tarikh Perkahwinan Ibu Bapanya, seperti di Lampiran.

Arahan Amalan No. 8 Tahun 2020: Permohonan Bagi Perempuan Untuk Berkahwin Yang Mana Perkahwinan Ibu Bapanya Tidak Didaftarkan Di Malaysia dengan ini DIBATALKAN.

Arahan Amalan ini hendaklah berkuat kuasa serta merta.

YAA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain
Ketua Pengarah/ Ketua Hakim Syarie
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
Putrajaya

**GARIS PANDUAN PERMOHONAN BAGI PEREMPUAN UNTUK BERKAHWIN
YANG MANA PERKAHWINAN IBU BAPANYA TIDAK DIDAFTARKAN DI
MALAYSIA ATAU DIRAGUI KEESAHANNYA ATAU PEMOHON LAHIR KURANG
ENAM BULAN DUA *LAHZOH* DARI TARIKH PERKAHWINAN
IBU BAPANYA**

BAHAGIAN 1 – NAMA DAN PEMAKAIAN

1. Garis panduan ini boleh dinamakan sebagai Garis Panduan Permohonan Bagi Perempuan Untuk Berkahwin Yang Mana Perkahwinan Ibu Bapanya Tidak Didaftarkan Di Malaysia Atau Diragui Keesahannya Atau Pemohon Lahir Kurang Enam Bulan Dua *Lahzoh* Dari Tarikh Perkahwinan Ibu Bapanya.
2. Garis panduan ini diwujudkan bagi memberikan panduan kepada Mahkamah dan Pendaftar Nikah Cerai dan Ruju' Pejabat Agama Islam Negeri-Negeri menentukan jenis kes yang sesuai dalam isu yang berkaitan dengan penentuan wali bagi perempuan yang mempunyai masalah wali untuk berkahwin.

BAHAGIAN 2 – PANDUAN PENENTUAN JENIS DAN PENDAFTARAN KES

3. Berikut adalah panduan penentuan jenis dan pendaftaran kes yang berkaitan dengan penentuan wali bagi perempuan yang mana pernikahan ibu bapanya tidak didaftarkan di Malaysia:
 - (1) Sekiranya ibu bapa pemohon atau salah seorang daripadanya masih hidup dan boleh hadir ke Mahkamah. Ibu bapa atau salah seorang daripadanya hendaklah terlebih dahulu memfailkan permohonan pengesahan nikah mereka.

- (2) Sekiranya ibu bapa pemohon atau salah seorang daripadanya masih hidup, tetapi tidak boleh hadir ke Mahkamah atau telah tidak dapat dikesan atau enggan memberikan kerjasama untuk hadir atau tidak berkeupayaan untuk hadir bagi membuat permohonan pengesahan nikah, pemohon boleh memfailkan permohonan pengesahan nikah ibu bapanya atau memfailkan tuntutan pengesahan nasab, mengikut kesesuaian fakta kes pihak-pihak.
 - (3) Sekiranya kedua ibu bapa Pemohon telah meninggal dunia, Pemohon hendaklah memfailkan permohonan pengesahan nasab.
4. Berikut adalah panduan penentuan jenis dan pendaftaran kes yang berkaitan dengan penentuan wali bagi perempuan yang mana pernikahan ibu bapanya telah didaftarkan mengikut undang-undang:
 - (1) Sekiranya ibu bapa pemohon adalah bukan warganegara Malaysia atau asalnya bukan warganegara Malaysia dan telah berkahwin serta mendaftarkan perkahwinan tersebut menurut undang-undang negara asal mereka atau pernikahan dilaksanakan di Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul negara asing dalam negeri di Malaysia, pernikahan tersebut tidak perlu didaftarkan semula dan boleh diakui serta diberikan pengiktirafan sebagai pernikahan yang sah menurut Enakmen Undang- undang Keluarga Islam. Pernikahan tersebut tidak perlu didaftarkan semula di bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam dan bapa pemohon boleh menjadi wali kepada pemohon.
 - (2) Sekiranya pernikahan ibu bapa telah didaftarkan di Malaysia atau di mana-mana negara luar dan bukan pernikahan yang berlawanan dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, tetapi Pendaftar Pernikahan, Perceraian dan Ruju' meragui keesahan pernikahan tersebut, maka jenis kes yang perlu difailkan di Mahkamah ialah sebagaimana tatacara di subperenggan 3(1), 3(2) dan 3(3) garis panduan ini.

- (3) Sekiranya pemohon lahir kurang daripada 6 bulan 2 *lahzoh* daripada tarikh perkahwinan ibu bapanya yang sah dan didaftarkan, pemohon hendaklah memfailkan permohonan wali hakim/raja.
- (4) Sekiranya Pemohon lahir kurang daripada 6 bulan 2 *lahzoh* daripada tarikh perkahwinan ibu bapanya yang didaftarkan, tetapi mendakwa wujud akad nikah lain sebelum tarikh akad nikah yang telah didaftarkan atau pemohon dilahirkan daripada persetubuhan *syubhah*, pemohon atau ibubapaya atau salah seorang daripadanya boleh memfailkan permohonan pengesahan nikah atau pengesahan nasab yang bersesuaian dengan fakta kes pihak-pihak terlebih dahulu.
5. Perenggan 4(3) dan 4(4) Garis Panduan ini tidak terpakai bagi suatu permohonan di dalam Negeri Perlis.